

1505128-53.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505128-53.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505128-53.2022.8.26.0228 - Controle 279-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVALDO ANTONIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ERIVALDO ANTÔNIO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da lei nº 10.826/03, porque no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 22:15, na Avenida Yervant Kissajikian, altura do nº 3453, Americanópolis, São Paulo/SP, portava, possuía e ocultava o revólver, da marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros, bem como mais treze cartuchos íntegros, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, apreendido conforme folhas 08 e que ainda será periciado.

A denúncia foi recebida em 10/03/022 (fls. 85), o réu foi regularmente citado (fls. 101) e ofereceu resposta à acusação (fls. 108).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Alan e Matheus. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia, considerando-se a confissão e reincidência do réu, com regime mais gravoso para cumprimento da pena.

A Defesa apresentou alegações finais requerendo aplicação da pena-base no mínimo legal e regime aberto para cumprimento da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Alan declarou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu em frente a padaria, com uma mochila nas costas e levou a mão até a cintura, o que gerou suspeita de que o réu estaria com uma arma de fogo. Em abordagem, constataram que o réu estava com um revólver calibre 38. Indagado, o réu estava com falas desconexas, não conseguiu explicar por que estava com uma arma de fogo. Verificaram que o revólver tinha numeração suprimida. Indagado, o réu apresentou documento pessoal no celular, mas não informou se era segurança ou policial. Em revista, localizaram 13 munições em um recipiente dentro de sua mochila. Não ouviu do réu que era segurança, mas a funcionária da padaria confirmou que ele era segurança. O réu não estava fazendo algo irregular no momento da abordagem. Não conhecia o réu.

O policial Matheus relatou que se deparam com o acusado em frente a uma padaria, viram um volume em sua cintura e em abordagem, o acusado afirmou que fazia bico na padaria como segurança. O réu não tinha documentação da arma. Pela padaria foi confirmado que o réu era segurança do local. As munições foram encontradas na mochila do réu. Nunca tinha visto o réu. O réu demonstrou certo nervosismo quando a equipe encostou. O réu não estava fazendo nada de irregular quando foi abordado. A padaria estava fechando.

Ao ser interrogado, o réu ERIVALDO afirmou que foi condenado e cumpriu a pena. Trabalhava como segurança. Confessou que estava na posse da arma, trabalha como segurança e comprou a arma para trabalhar. Sabe que estava errado porque a arma estava com a numeração suprimida.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais foram coesos ao afirmarem que suspeitaram do volume na cintura do acusado e em abordagem localizaram em sua posse o revólver da marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros, bem como os treze cartuchos íntegros no interior de sua mochila.

Ressalto que os policiais não tinham inimizado ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Além disso, o revólver da marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros, bem como os treze cartuchos íntegros, de mesmo calibre, foram devidamente periciados às fls. 91/95, tendo sido confirmada a supressão do número de série do armamento e a eficácia para realização de disparos do armamento e dos cartuchos encontrados na posse do réu.

Por fim, o réu confessou a prática do delito, afirmando que portava o armamento para sua proteção, já que trabalhava como segurança da padaria, o que em nada justifica seu feito, já que afirmou ter ciência de que a numeração do armamento estava suprimida, ainda mais se tratando de réu condenado por duas vezes por delitos da mesma natureza.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena pela, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, mas levando-se em conta que confessou a prática do delito, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída. O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal, visto que possui condenações por crimes de mesma natureza com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após ser condenado, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ERIVALDO ANTÔNIO DA SILVA a 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da lei nº 10.826/03.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA